

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1557/2533

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

บริษัทไชย จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทไชย จำกัด ที่ 1 นายชวลิต ทั้ง

สัมพันธมิตร ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา คดีมีทางที่จะชนะได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 215)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 76,932,916.57 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปี จากต้นเงิน 51,718,784 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาด นำเงินสุทธิตามชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 211, 210)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยธนาคารทหารไทย จำกัด นำหนังสือคำประกันมาวางเป็นหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญา

คำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 127,140)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปีของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่ง หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบแปดต่อปีของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่ง หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ